

1501020-68.2019.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsidade ideológica

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Pindamonhangaba/SP, que era objeto de roubo em data pretérita.

O CRLV também foi submetido à perícia técnica, sendo confirmada a falsidade documental (fls. 63/66) [...]

Houve juntada de laudos periciais às fls. 66/69 e 104/109.

Em 19 de janeiro de 2022 foi recebida a denúncia (fls.186/187).

Citado pessoalmente (fl.188), o réu ofereceu resposta à acusação (fls.201/203).

Às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, ., Centro - CEP 12630-000, Fone: (12) 3101-1424, Cachoeira Paulista-SP - E-mail: cachpta@tjsp.jus.br

1501020-68.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n.

1501020-68.2019.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsidade ideológica

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PABLO DOS SANTOS SIQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Vistos.

RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida contra MARCOS PAULO DOS SANTOS SIQUEIRA pela suposta prática das condutas previstas nos artigos 180, caput e 304 c.c 297, todos do Código Penal.

Na denúncia, narra-se que:

[...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo Promotor de Justiça infra-assinado, no uso e gozo de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com base no incluso inquérito policial, oferecer DENÚNCIA em face de MARCOS PAULO DOS SANTOS SIQUEIRA, qualificado às fls. 09/10, pelo fato punível que passa a relatar.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de setembro de 2019, às 18h10, na Rua Antônio Martins Lara, nº 200, Vila Carmem, nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, MARCOS PAULO DOS SANTOS, conduzia, em proveito próprio, o veículo VW/Gol, placas EPH3464, Pindamonhangaba/SP, que sabia ser produto de crime.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, MARCOS PAULO DOS SANTOS fez uso de documento falso, consistente no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

Segundo o apurado, no dia 30 de agosto de 2019, o veículo VW/Gol, placas EPH3464, Pindamonhangaba/SP foi subtraído de seu proprietário, fato registrado no RDO nº 1518/2019 do DP de Pindamonhangaba.

No dia 15 de setembro, MARCOS adquiriu o referido veículo, que na ocasião portava as placas EPC5862, pelo valor de R\$3.000,00 (três mil reais). Por ocasião da aquisição do veículo, o denunciado, sabedor que se tratava de um veículo “dublê”, recebeu um CRLV falso do automóvel.

Assim, o denunciado passou a conduzir o veículo em via pública e trazendo consigo o CRLV falso.

Na data dos fatos, policiais militares receberam a notícia do envolvimento de MARCOS em crimes ocorridos nesta cidade e, ao visualizarem-no na condução do veículo, decidiram pela abordagem.

Durante a abordagem, o denunciado apresentou aos policiais o CRLV falso do veículo. Em pesquisas, constatou-se que o número indicado no documento não existia. Ao ser indagado, MARCOS confirmou que adquiriu o veículo sabedor que se tratava de um “dublê” e que o documento era falso.

Em contato com uma equipe policial da cidade de São Paulo, obteve-se a informação que o verdadeiro veículo de placas EPC5862, estava na garagem de seu proprietário. O veículo, então, foi submetido à perícia, oportunidade em que foi constatado, através do chassi, que tratava-se do veículo de placas EPH3464, Pindamonhangaba/SP, que era objeto de roubo em data pretérita.

O CRLV também foi submetido à perícia técnica, sendo confirmada a falsidade documental (fls. 63/66) [...]

Houve juntada de laudos periciais às fls. 66/69 e 104/109.

Em 19 de janeiro de 2022 foi recebida a denúncia (fls.186/187).

Citado pessoalmente (fl.188), o réu ofereceu resposta à acusação (fls.201/203).

Às fls.207/210 foi designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva da testemunha, e, ao final, o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o MP defendeu que: a ação deve ser julgada procedente, nos termos da denúncia.

Em alegações finais, a defesa postulou pela absolvição do réu, e, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal, observância de atenuantes e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

DA RECEPÇÃO

Da autoria e da materialidade

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha ANDRE LUIZ DE JESUS DA SILVA afirmou que: abordaram o veículo; o condutor apresentou a documentação do veículo; em pesquisas, constataram que era um veículo dublê; não se lembra se o Réu falou como adquiriu o veículo; na abordagem, o Réu apresentou a documentação do veículo, como se fosse um veículo lícito; não lembra o motivo da abordagem; não lembra se o Réu desceu do veículo; lembra que ele apresentou o documento do veículo; fizeram uma vistoria no veículo; não lembra se encontraram algo ilícito no veículo; não lembra o que chamou atenção na documentação do veículo.